

QUY ĐỊNH

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

(Kèm theo Quyết định số /2024/QĐ-UBND ngày tháng năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Đối tượng áp dụng

a) Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định) đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác (gọi chung là bên đặt hàng cung cấp dịch vụ) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Các tổ chức, đơn vị sự nghiệp (công lập, ngoài công lập), cá nhân đăng ký và được cấp phép hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp xã hội (gọi chung là bên cung cấp dịch vụ).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội là những quy định, yêu cầu về đặc tính kỹ thuật quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật được dùng làm chuẩn mực nhằm đảm bảo, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước để chúng trở nên hiệu quả, phù hợp với mục đích sử dụng.

2. Tiêu chí chất lượng dịch vụ sự nghiệp công: là một chuẩn mực được đặt ra làm cơ sở đánh giá, kiểm định chất lượng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội là việc cung cấp dịch vụ theo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức giá dịch vụ được cấp thẩm quyền đặt hàng cung cấp dịch vụ.

4. Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội là hệ thống các dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản của đối tượng yếu thế, giúp họ đổi mới và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để sống vui, khỏe và có ích.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nội dung và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công

1. Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (chăm sóc, nuôi dưỡng không quá 03 tháng) bao gồm: Dịch vụ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú; Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán, nạn nhân bị cưỡng bức lao động và một số đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.

2. Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn đối tượng trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng (Trường hợp từ đủ 16 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì được tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng đến kết thúc cấp học, nhưng không quá

22 tuổi); Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; trẻ em khuyết tật (vận động; nghe, nói; nhìn; thần kinh, tâm thần; trí tuệ; khác) không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống; Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, có nguyện vọng vào cơ sở bảo trợ xã hội; Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác; Người khuyết tật đặc biệt nặng (vận động; nghe, nói; nhìn; thần kinh, tâm thần; trí tuệ; khác) không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống.

3. Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công: thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Giám sát, đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công

1. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất, bên đặt hàng cung cấp dịch vụ tiến hành giám sát tình hình cung cấp dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ theo các tiêu chí, tiêu chuẩn tại Điều 3 Quy định này. Việc giám sát phải được lập thành biên bản có chữ ký của người giám sát và đơn vị được giám sát.

2. Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện có sai sót của bên cung cấp dịch vụ thì bên đặt hàng cung cấp dịch vụ yêu cầu bên cung cấp dịch vụ khắc phục, xử lý các sai sót nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp.

3. Đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công

a) Việc đánh giá chất lượng dịch vụ dựa trên kết quả thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 của Quy định này.

b) Chất lượng dịch vụ được đánh giá là “Đạt” khi bên cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đáp ứng được các yêu cầu như sau:

- Đối với Dịch vụ chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (chăm sóc, nuôi dưỡng không quá 03 tháng):

+ Thực hiện đầy đủ yêu cầu 04/04 tiêu chí, tiêu chuẩn tại Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

+ Trường hợp bất khả kháng hoặc nguyên nhân khách quan, bên cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có thể thực hiện không đầy đủ yêu cầu 04/04 tiêu chí, tiêu chuẩn tại Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này nhưng tối thiểu phải đạt 02/04 tiêu chí, tiêu chuẩn (*tiêu chí, tiêu chuẩn số 2 và số 3 Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này*) và phải báo cáo bằng văn bản hoặc thỏa thuận với bên đặt hàng cung cấp dịch vụ thống nhất thực hiện.

- Đối với Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội:

+ Thực hiện đầy đủ yêu cầu 05/05 tiêu chí, tiêu chuẩn tại Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

+ Trường hợp bất khả kháng hoặc nguyên nhân khách quan, bên cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có thể thực hiện không đầy đủ yêu cầu 05/05 tiêu chí, tiêu chuẩn của quy định này nhưng tối thiểu phải đạt 03/05 tiêu chí, tiêu chuẩn (*tiêu chí, tiêu chuẩn số 1, số 4 và số 5 tại Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này*) và phải báo cáo bằng văn bản hoặc thỏa thuận với bên đặt hàng cung cấp dịch vụ thống nhất thực hiện.

c) Chất lượng dịch vụ được đánh giá là “Không đạt” khi không đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm b khoản này.

Điều 5. Kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công

1. Định kỳ (hàng quý: tháng đầu của quý sau liền kề; 06 tháng: thực hiện trong tháng 7 năm hiện hành; năm: vào tháng đầu của năm sau liền kề) bên cung cấp dịch vụ tự rà soát, kiểm định chất lượng dịch vụ đã cung cấp được đánh giá là “Đạt” theo các tiêu chí, tiêu chuẩn tại Điều 3 Quy định này gửi cơ quan đặt hàng cung cấp dịch vụ.

2. Bên đặt hàng cung cấp dịch vụ thực hiện thẩm định kết quả tự rà soát, kiểm định chất lượng dịch vụ được đánh giá là “Đạt” của bên cung cấp dịch vụ gửi. Nếu kết quả thẩm định số dịch vụ cung cấp cho đối tượng không đạt một trong các tiêu chí, tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến chế độ ăn uống, sinh hoạt, điều trị cho đối tượng (*tiêu chí số 1 đến tiêu chí số 4 - Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo vệ khẩn cấp; tiêu chí số 1 đến tiêu chí số 5 - Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn đối tượng bảo trợ xã hội*) tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này thì bên đặt hàng cung cấp dịch vụ yêu cầu bên cung cấp dịch vụ tổ chức khắc phục, xử lý các sai sót, các vấn đề phát sinh theo đúng nội dung đặt hàng đã ký kết.

Điều 6. Kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công

1. Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện cung cấp dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ gửi, bên đặt hàng cung cấp dịch vụ tiến hành kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ do bên cung cấp dịch vụ đã cung cấp theo thực tế.

2. Kết quả kiểm tra, nghiệm thu của bên đặt hàng cung cấp dịch vụ phải được ghi nhận cụ thể thông qua biên bản.

3. Căn cứ kết quả nghiệm thu, đơn vị cung ứng dịch vụ quyết toán kinh phí với cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm bên đặt hàng cung cấp dịch vụ

1. Thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng trên cơ sở số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công; danh mục dịch vụ sự nghiệp công, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Tổ chức giám sát, đánh giá, kiểm định, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công và thanh toán, quyết toán kinh phí giao nhiệm vụ, đặt hàng trên cơ sở tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Điều 3 Quy định này. Trường hợp khối lượng dịch vụ sự nghiệp công thực tế cao hơn so với dự toán giao nhiệm vụ, đặt hàng đầu năm, cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng thực hiện các thủ tục và trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh dự toán và bổ sung kinh phí cho đơn vị cung ứng dịch vụ.

3. Tổ chức hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, đơn vị sự nghiệp (*công lập và ngoài công lập*) được giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ về thực hiện các quy trình, thủ tục cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp xã hội theo Quy định này và các quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội.

4. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện việc giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp xã hội theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ

1. Hàng năm xây dựng Kế hoạch cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, dự trù số lượng, khối lượng dịch vụ và kinh phí thực hiện trình cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng ban hành quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng.

2. Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đầy đủ, đảm bảo chất lượng theo tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Quy định này và thực hiện có hiệu quả các dịch vụ tuân thủ theo quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội.

3. Thanh toán, quyết toán dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đã cung cấp theo đúng số lượng, khối lượng và chất lượng đạt yêu cầu với cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ.

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan có thẩm quyền về nội dung, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do đơn vị cung ứng.

5. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp xã hội tình hình thực hiện cung cấp dịch vụ theo Quy định này.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.